

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6954/2538

นาง โสภา วังมะนาว
นาง เปล เหว่น

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1382, มาตรา 1401

การได้สิทธิการจำยอมโดยอายุความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งมาตรา1401ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยอายุความได้สิทธิมาใช้บังคับโดยอนุโลมด้วย
ซึ่งได้แก่มาตรา1382เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ต้องได้ใช้สอยอสังหาริมทรัพย์อื่นโดย
ความสงบเปิดเผยด้วยเจตนาจะให้ได้สิทธิการจำยอมในอสังหาริมทรัพย์นั้นติดต่อกัน
เป็นเวลา10ปีจึงจะได้การจำยอมเหนืออสังหาริมทรัพย์นั้น การช่วยออกเงินค่าทำท่อน้ำ
และดินลูกรังเพื่อให้เจ้าของที่ดินที่ทางพิพาทผ่านทำถนนเนื่องจากเจ้าของที่ดินได้
ยกทางพิพาทให้เป็นทางผ่านจึงเป็นการใช้ทางพิพาทเข้าออกโดยมีข้อตกลงกับ
เจ้าของที่ดินถือไม่ได้ว่าได้ใช้ทางพิพาทโดยไม่ได้อาศัยสิทธิของเจ้าของที่ดินไม่
เป็นการใช้ทางพิพาทโดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาได้สิทธิการจำยอมจึง
ไม่ได้สิทธิการจำยอมโดยอายุความ

โจทก์ฟ้องว่า นางโก้เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 14793ได้ทำทางเดินกว้าง 6
เมตร ยาว 32 เมตร จากที่ดินนางโก้ผ่านที่ดินจำเลยและใช้เป็นทางเข้าออกสู่ทาง
สาธารณะโดยสงบ เปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของจนถึงปี 2533 โดยจำเลยไม่ได้ห้าม

ปรามแต่อย่างใด ทางเดินดังกล่าวจึงตกเป็นการจำยอมแก่ที่ดินนางโก๋ต่อนางโก๋ได้ ยกที่ดินดังกล่าวให้แก่โจทก์ โจทก์ได้ใช้ทางเดินซึ่งเป็นการจำยอมดังกล่าวตลอดมา จำเลยได้นำหลักไม้แก่นมาปักกันทางเดิน ทำให้โจทก์ออกสู่ทางสาธารณะไม่ได้ ขอให้พิพากษาว่าทางเดินในที่ดินโฉนดเลขที่ 12543 และ 12544 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 32 เมตร ของจำเลยตกเป็นการจำยอมแก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 14793 ของโจทก์ ให้จำเลยไปจดทะเบียนทางภาระจำยอมดังกล่าว หากจำเลยไม่ไปให้ถือคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาแทน ให้จำเลยรื้อถอนเสาไม้แก่นแขนงไม้ และสิ่งกีดขวางออกไปให้พ้นทางภาระจำยอมด้วย

จำเลยให้การว่า ที่ดินบริเวณดังกล่าวไม่ตกเป็นการจำยอมขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ทางพิพาทในที่ดินโฉนดเลขที่ 12543 และ 12544 ตำบลคลองตาคต (บ้านไร่) อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ขนาดกว้างประมาณ 6 เมตร ยาวประมาณ 29 เมตร ตามแผนที่พิพาทเอกสารหมายเลข จ.2 ตกเป็นทางภาระจำยอมแก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 14793 ตำบลคลองตาคต (บ้านไร่) อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ให้จำเลยรื้อถอนเสาไม้แก่น แขนงไม้ ไม้ไผ่ และสิ่งกีดขวางออกจากทางภาระจำยอมคำขออื่นให้ยก

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 14793 เดิมเป็นของนางโก๋ย่าของโจทก์ เมื่อเดือนมีนาคม 2533 นางโก๋ได้ยกที่ดินแปลงดังกล่าวเนื้อที่ 2 งาน 35 ตารางวา ภายในแนวเส้นสีแดงตามแผนที่พิพาทให้แก่โจทก์

จำเลยเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 12543 และ 12544 ซึ่งมีเขตติดต่อกันและตั้งอยู่ตำบลเดียวกันกับที่ดินโจทก์ ที่ดินของจำเลยทั้งสองแปลงอยู่ติดถนนสายเพชรเกษม-เขาช่องพราน โจทก์อ้างว่าที่ดินของจำเลยทั้งสองแปลงตกเป็นภาระจำยอมสำหรับเป็นทางเข้าออกที่ดินของโจทก์กว้าง 6 เมตร ยาวประมาณ 30 เมตร ตามแนวเส้นประสีแดงในแผนที่พิพาทซึ่งเป็นทางพิพาท มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า ทางพิพาทตกเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินของโจทก์หรือไม่เพียงใด เห็นว่า โจทก์ฟ้องโดยกล่าวอ้างว่า ที่ดินของจำเลยทั้งสองแปลงตกเป็นภาระจำยอมสำหรับเป็นทางเข้าออกที่ดินโจทก์โดยอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1401 ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1401 ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยอายุความได้สิทธิมาใช้บังคับโดยอนุโลมด้วย และอายุความได้สิทธิที่จะนำมาใช้คือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 นั้นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ต้องได้ใช้สอยอสังหาริมทรัพย์อื่น โดยความสงบ โดยเปิดเผย และด้วยเจตนาจะให้ได้สิทธิการจำยอมในอสังหาริมทรัพย์นั้นติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปี จึงจะได้การจำยอมเหนืออสังหาริมทรัพย์นั้น ที่โจทก์อ้างว่า นางโก๋ย่าของโจทก์ใช้ทางพิพาทผ่านที่ดินของจำเลยตั้งแต่ทางราชการตัดถนนสายเพชรเกษม-เขาช่องพราน ในปี 2515 นั้น ข้อเท็จจริงได้ความจากคำเบิกความของโจทก์เองตอนตอบทนายโจทก์ถามถึงว่า ตอนที่จำเลยทำถนนเชื่อมกับถนนเพชรเกษม-เขาช่องพราน จำสืบเอกบุญบิดาโจทก์ นายขวดปู่ของโจทก์ช่วยออกเงินค่าทำท่อน้ำและดินลูกรังด้วย เนื่องจากจำเลยได้ยกทางพิพาทให้โจทก์เป็นทางผ่านซึ่งความข้อนี้จำสืบเอกบุญและนายประเสริฐผู้ใหญ่บ้านท้องที่ทางพิพาทตั้งอยู่ก็เบิกความยืนยันตรงกับคำเบิกความของโจทก์ดังกล่าว โดยเฉพาะจำสืบบุญเบิกความด้วยว่า มีข้อตกลงว่าจำเลยยอมให้นางโก๋กับพวกผ่านที่ดินของจำเลย เมื่อนางโก๋และโจทก์ใช้ทางพิพาทเข้าออกที่ดินของโจทก์โดยมีข้อตกลงกับจำเลย จึงถือไม่ได้ว่า นางโก๋และโจทก์ได้ใช้ทางพิพาทโดยไม่ได้อาศัยสิทธิของจำเลยเจ้าของที่ดิน การใช้ทางพิพาทดังกล่าวไม่เป็นการใช้ด้วยความสงบและโดยเปิดเผย

เผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ อันจะทำให้โจทก์ได้การจำยอมในที่ดินของจำเลยดัง
กล่าวโดยอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 ประกอบ
มาตรา 1401

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-จ่องทรัพย์ เทียงธรรม-สมมาตร พรหมานุกูล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>